



訴願決定書

案 號： 1111081214
要 旨： 因違反廢棄物清理法事件提起訴願
發文日期： 民國 111 年 12 月 30 日
發文字號： 新北府訴決字第 1112186579 號
相關法條： 訴願法 第 79 條
行政罰法 第 18 條
廢棄物清理法 第 27、4、50 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1111081214 號

訴願人 陳○媚
訴願人 陳○銘
訴願人 陳○利
訴願人 陳○□
訴願人 陳○雯
訴願人 陳○雯
訴願人 陳○朋
訴願人 連○○娥

原處分機關 新北市政府環境保護局

上列訴願人等因違反廢棄物清理法事件，不服原處分機關民國 111 年 10 月 5 日新北環稽字第 00-000-000002 號等 24 件裁處書（詳如附表）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願駁回。

事 實

緣訴願人等 8 人為坐落於本市○○區○○段 362 地號、372 地號及 420 地號等 3 筆土地（下稱系爭 3 筆土地）之共同所有人，原處分機關於民國（下同）111 年 4 月 6 日派員至現場稽查，發現系爭 3 筆土地有雜草叢生草長逾 50 公分污染環境之情形，已屬本府公告之污染環境行為，遂於 111 年 4 月 13 日以新北環衛淡字第 1110672073 號函通知訴願人等 8 人，應於該函文送達後 10 日內完成清理改善。惟原處分機關於 111 年 5 月 10 日派員前往系爭 3 筆土地複查，發現系爭 3 筆土地草長仍逾 50 公分，未改善完成，原處分機關以訴願人等 8 人違反廢棄物清理法第 27 條第 11 款規定及本府 100 年 9 月 15 日北府環衛字第 1001278925 號公告，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定，按其等共有之地號，以 111 年 10 月 5 日新北環稽字第 00-000-000002 號等 24 件裁處書（詳如附表），分別裁處訴願人等 8 人各新臺幣（下同）1,200 元罰鍰。訴願人等 8 人不服，提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

一、訴願意旨略謂：系爭 3 筆土地於 78 年間與藍○建設股份有限公司（下稱藍○公司）簽訂合建契約書，藍○公司並領有 84 淡建字第 666 號建造執照在案，系爭 3 筆土地即由藍○公司開始占有管理使用，嗣後藍○公司興建過程因故中斷，致前開建照被撤照，惟藍○公司遲不歸還土地予訴願人等 8 人，進而搭設

圍籬、派人看管系爭 3 筆土地迄今，將全體地主排除在外，藍○公司實為系爭 3 筆土地之實際管理使用人，故請求撤銷原處分，另為處分裁罰藍○公司等語。

二、答辯意旨略謂：原處分機關於事實欄所述時間、地點發現系爭 3 筆土地有草長逾 50 公分情事，訴願人等 8 人為土地共同所有人，原處分機關以 111 年 4 月 13 日新北環衛淡字第 1110672073 號函通知訴願人等 8 人應於收到函文後 10 日內善盡管理之責，自行清除完成，惟原處分機關於 111 年 5 月 10 日派員前往複查，現場仍未完成改善，此有稽查紀錄及採證照片數幀等影本附卷可稽，原處分機關依法告發處分，洵屬有據等語。

理 由

一、依訴願法第 78 條規定：「分別提起之數宗訴願係基於同一或同種類之事實上或法律上之原因者，受理訴願機關得合併審議，並得合併決定。」，查訴願人等不服首揭裁處書所為之處分，分別提起訴願，因係基於同一事實上及法律上之原因，故合併審議，並合併決定，合先敘明。

二、按廢棄物清理法第 27 條第 11 款規定：「在指定清除地區內嚴禁有下列行為：…十一、其他經主管機關公告之污染環境行為。」、第 50 條第 3 款規定：「有下列情形之一者，處新臺幣 1 千 2 百元以上 6 千元以下罰鍰。經限期改善，屆期仍未完成改善者，按日連續處罰：…三、為第 27 條各款行為之一。」，本府 100 年 9 月 15 日北府環衛字第 1001278925 號公告事項：「一、公告本市指定清除地區內空地草長逾 50 公分者，為污染環境行為。二、本公告所稱空地係指全部或部分閒置、荒廢之土地，或建築物四周全部或部分未利用之土地。」，違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款規定：「違反本法規定者，罰鍰額度除依下列規定裁處外，依行政罰法第 18 條第 1 項規定，應審酌違反本法義務行為應受責難程度、所生影響及因違反本法義務所得之利益，並得考量受處罰者之資力：一、行為人違反本法義務規定之行為涉及一般廢棄物者，適用附表 1。」。

三、卷查原處分機關於 111 年 4 月 6 日派員至系爭 3 筆土地稽查，發現有雜草叢生草長逾 50 公分污染環境之情形，遂於 111 年 4 月 13 日以新北環衛淡字第 1110672073 號函通知訴願人等 8 人，應於該函文送達後 10 日內完成清理改善。惟原處分機關於 111 年 5 月 10 日派員前往系爭 3 筆土地複查，發現系爭 3 筆土地草長仍逾 50 公分，未改善完成，核屬本府 100 年 9 月 15 日北府環衛字第 1001278925 號公告之污染環境行為，此有原處分機關前揭改善通知函及其送達證書、稽查紀錄及現場採證照片等影本附卷可稽，其違規事證，應堪認定。本案原處分機關核認訴願人等 8 人違反廢棄物清理法第 27 條第 11 款規定及本府 100 年 9 月 15 日北府環衛字第 1001278925 號公告，依同法第 50 條第 3 款及違反廢棄物清理法罰鍰額度裁罰準則第 2 條第 1 項第 1 款項次 13 之規定，計算違規情節之罰鍰額度（摘錄）如下表：

四、至訴願人等 8 人主張，系爭 3 筆土地於 78 年間與藍○公司簽訂合建契約書後即由藍○公司開始占有管理使用，藍○公司實為系爭 3 筆土地之實際管理使用人等語。惟查訴願人等 8 人與藍○公司之合建契約書內容僅敘明合建計畫事項，並未將系爭 3 筆土地委由藍○公司管理，藍○公司顯非系爭 3 筆土地之實際管理使用人，訴願人等 8 人仍為系爭 3 筆土地之共同所有人，訴願人等 8 人未善盡管理責任，逾期未完成改善，即有法定義務之違反，是訴願人等 8 人之主張，核無足採，從而原處分於法並無違誤，應予維持。

五、綜上論結，本件訴願為無理由，依訴願法第 79 條第 1 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 吳宗憲（公出）

委員 李永裕（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 林泳玲

委員 黃愛玲

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺灣新北地方法院行政訴訟庭（地址：新北市土城區金城路 2 段 249 號）提起行政訴訟。

中華民國 111 年 12 月 30 日

相關圖表：附表.PDF